

DECLARACIÓN JURADA
(PERSONA JURÍDICA-APODERADO)

SEÑOR/A
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS
PRESENTE.

En la ciudad o distrito de _____, municipio de _____, departamento de _____, a las _____ horas del día _____, de _____, de dos mil _____. Yo _____, con Documento Único de Identidad número: _____, _____ (ocupación), del domicilio en el distrito de _____, municipio de _____, departamento de _____, actuando en mi calidad de _____, de la sociedad _____, según testimonio de escritura pública otorgada en fecha _____, con lo cual compruebo la calidad en que actúo y BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE LA ENTIDAD QUE REPRESENTO:

CLÁUSULA I. OBLIGACIONES GENERALES. a) Se encuentra en capacidad legal para ofertar y contratar con las instituciones públicas de conformidad a lo regulado en el artículo 24 Ley de Compras Públicas, y que no se encuentra impedida de conformidad con el artículo 25 y no incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 26 del mismo cuerpo normativo; b) Se comprometo a proporcionar y actualizar ya sea de forma personal o por interpósita persona toda la información referente a la ubicación, medios de contacto, representante legal, composición accionaria, beneficiarios finales, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas (LCP), su reglamento (RLCP) y la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC); c) Se abstendrá de participar en procesos de compra y/o adquisiciones en caso tuviere pendiente el pago de multas o estuviere inhabilitada, así como informar a las Unidades de Compras Públicas y DINAC si en el transcurso de un proceso de compra y/o adquisición se le imponga una multa o se le inhabilitare por parte de la entidad contratante u otra distinta; d) Cumplir con los principios que indica la LCP, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia, por tanto, se comprometo a no participar en prácticas anticompetitivas, de conformidad a lo regulado en la referida Ley; e) Colaborar con la DINAC en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la LCP; f) todo lo anterior es de entera satisfacción del titular de la información en brindarla conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP); y además brinda el consentimiento para tener acceso a la información confidencial plasmada en la presente u otra que presente durante el desarrollo de algún proceso de compra, si fuese el caso, lo anterior en base a lo regulado en los artículos 24 y 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

CLÁUSULA II. ANTISOBORNO. Declaramos nuestro compromiso con la **cero tolerancia al soborno** en el marco del Sistema Nacional de Compras Públicas, obligándose a: **a)** Cumplir estrictamente la Política del Sistema de Gestión Integrado y el Código de Ética de la DINAC (disponible en su sitio web) y de cada institución pública; **b)** Denunciar de inmediato cualquier indicio de corrupción o soborno a través de los canales correspondientes; y **c)** Sujetarse a la normativa legal vigente, aceptando que cualquier práctica de soborno comprobada por la **Función de Cumplimiento de la institución contratante** facultará la extinción de la relación jurídica (Art. 166 literal "d" LCP) y el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente (Art. 158 LPA).

CLÁUSULA III. AVISO DE PRIVACIDAD. Nos damos por enterados del aviso de privacidad de la DINAC, quien es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcionen proveedores del Estado, funcionarios, servidores o empleados públicos que intervienen en el ciclo de compras a través del sistema COMPRASAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley para la Protección de Datos Personales, lo

cual, tiene como finalidad automatizar y gestionar las operaciones de los procesos de contratación de obras, bienes, servicios y consultorías que la administración pública realice en el marco de la ley; constituye un sistema informático centralizado al que se accede a través de internet, permitiendo el intercambio de información entre los participantes del proceso y la institución contratante, en tiempo real o según la naturaleza del proceso, así como la publicación de información que deba registrarse o publicarse dentro de un entorno de seguridad razonable. Los datos personales que se encuentran almacenados en los sistemas y archivos de la DINAC son tratados con absoluta confidencialidad y no son transmitidos ni compartidos con terceras personas, excepto si se cuenta con autorización expresa de su titular o en los casos previstos en el Art. 49 de la Ley para la Protección de Datos Personales (LPDP). Los datos personales que serán sometidos a tratamiento pueden incluir, pero no se limitan al nombre, fecha de nacimiento, domicilio, estado familiar, correo electrónico, números telefónicos, dirección y datos laborales, información patrimonial e información médica en los casos pertinentes. Que además todo Titular de datos personales puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y/o limitación (ARCO-POL) llenando el siguiente formulario: https://www.transparencia.gob.sv/descarga_archivo.php?id=NjQyOTew&inst=642910 y Enviándolo al correo electrónico: uaip@dinac.gob.sv o presentándolo físicamente en la Unidad de Acceso a la Información de la DINAC, con el Delegado para la protección de datos personales de la institución.

CLÁUSULA IV. CONSENTIMIENTO. En cumplimiento y en concordancia con lo regulado en la LCP, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley para la Protección de Datos Personales y el contenido del aviso de privacidad y demás declaraciones contenidas en el presente documento, en nombre del usuario como Titular de sus datos personales, reconozco haber leído, entendido y aceptado expresamente las declaraciones contenidas en el presente documento, especialmente las relativas al de tratamiento de la información y datos personales, por lo que otorgo mi consentimiento para que la DINAC en calidad de responsable, recolecte, almacene, utilice, procese, transfiera mis datos personales y datos personales sensibles que proporcione de forma voluntaria con el fin de participar en los procedimientos de contratación pública ya sea de bienes, obras, servicios o consultorías, conforme a las finalidades aquí descritas, por lo que autorizo a la DINAC y demás instituciones y usuarios del sistema COMPRASAL a tener acceso a mi perfil en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) del referido sistema, para realizar cualquier gestión relacionada con mi participación en procedimientos de contratación pública y otras relacionadas a dicha finalidad que sean de interés de las instituciones y contribuyan al cumplimiento de las obligaciones legales conforme al marco legal aplicable a la contratación pública. No habiendo nada más que hacer constar, ratifico su contenido y firmo.

f. _____
Nombre, firma y sello de Apoderado.
Proveedor